eloy | Assurance · Rachat de crédits · Financement professionnel

Questionnaire d'étude de risque

Responsabilité civile de l'affréteur de navire de mer

Questionnaire à retourner **complété** à **eloy.assurances@gmail.com**. Les cases bleues se remplissent directement sur ordinateur ; le document peut aussi être imprimé. Des réponses complètes et exactes permettent d'obtenir une proposition adaptée plus rapidement.

1 Demandeur d'assurance

Vous êtes : ☐ une société ☐ une entreprise individuelle

Société (personne morale)

Dénomination sociale :

Adresse du siège :

Code postal : Ville : Pays :

Téléphone : Site internet :

Interlocuteur : Fonction :

E-mail : Ligne directe :

N° SIREN : Code APE (NAF) : Forme juridique :

Société cotée : ☐ Oui ☐ Non Si oui, sur quel marché :

Dirigeants sociaux

Président du conseil d'administration, président du directoire, directeurs généraux, gérant.

Nom	Prénoms	Fonction

Bénéficiaires effectifs

Nom et prénoms	Date de naissance	Ville de naissance	Pays de naissance	Pays du domicile

Bénéficiaire effectif : toute personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, ou qui exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur ses organes de gestion, d'administration ou de direction, ou sur l'assemblée générale des associés. Si aucune personne ne remplit ces critères, indiquer le représentant légal de la société.

Entreprise individuelle (personne physique)

Nom : Prénoms :

Adresse du siège :

Code postal : Ville : Pays :

Date de naissance : Ville de naissance : Pays de naissance :

Téléphone : E-mail :

Interlocuteur : Fonction :

N° SIREN : Code APE (NAF) :

Personne politiquement exposée

Une personne politiquement exposée exerce, ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an, l'une des fonctions suivantes :

- chef d'État, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
- membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique (loi n° 88-227 du 11 mars 1988) ou d'un parti politique étranger ;
- membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
- membre d'une cour des comptes ; dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
- ambassadeur ou chargé d'affaires ; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
- membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
- directeur, directeur adjoint ou membre du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou fonction équivalente.

Un dirigeant ou un bénéficiaire effectif est-il une personne politiquement exposée, ou proche d'une telle personne ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, nom et fonction exercée :

2 Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires de l'année précédente (€) : Nombre de salariés :

Votre chiffre d'affaires a-t-il varié de manière significative au cours des 4 dernières années ? Si oui, précisez :

3 Détail des activités

Depuis combien d'années votre entreprise affrète-t-elle des navires :

Décrivez votre activité commerciale habituelle (liner, tramping…) :

Dans quels ports effectuez-vous habituellement vos chargements et déchargements ?

Chargements :

Déchargements :

Transportez-vous : ☐ essentiellement des marchandises de tiers ☐ essentiellement vos propres marchandises

Quelle est la nature des marchandises que vous transportez habituellement :

4 Détail des navires

Combien de navires prévoyez-vous d'affréter par an :

Quel est le tonnage brut (GRT) moyen des navires que vous affrétez :

Quelle est la durée habituelle de vos affrètements :

Détails des navires affrétés au cours des douze derniers mois :

☐ Fichier Excel ou PDF joint à la présente demande

☐ Détails dans le tableau ci-dessous

	Navire 1	Navire 2	Navire 3	Navire 4	Navire 5	Navire 6
Nom						
Année de construction						
Pavillon						
GRT						
DWT						
Marchandises transportées						
Port de chargement						
Port de déchargement						
Durée de l'affrètement						
Formulaire de charte-partie						

Estimation de vos activités d'affrètement pour les 12 prochains mois :

5 Documentation

Quel(s) formulaire(s) de charte-partie utilisez-vous habituellement :

> Merci de joindre une copie des « rider clauses » utilisées avec la charte-partie type ou spécialisée.

Émettez-vous ou signez-vous des connaissements ? Si oui, merci d'en joindre une copie (recto-verso). ☐ Oui ☐ Non

Vous arrive-t-il d'émettre des connaissements de transport combiné ? ☐ Oui ☐ Non

Précisez :

6 Antécédents du risque

Étiez-vous précédemment assuré pour un risque similaire ? ☐ Oui ☐ Non

Auprès de quelle compagnie : Échéance du contrat :

Défense

Limite de garantie : Franchises :

Responsabilité

Limite de garantie : Corps :

Marchandises : P&I :

Avez-vous eu un contrat résilié par une autre compagnie d'assurance au cours des 36 derniers mois pour sinistre ? ☐ Oui ☐ Non

Avez-vous eu un contrat résilié par une autre compagnie d'assurance au cours des 36 derniers mois pour non-paiement des primes ? ☐ Oui ☐ Non

L'entreprise fait-elle l'objet d'une procédure collective (plan de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) ? ☐ Oui ☐ Non

7 Sinistralité du demandeur d'assurance

Détail par événement (sinistralité des 4 dernières années et de l'année en cours) :

☐ Fichier Excel ou PDF joint à la présente demande

☐ Détails dans le tableau ci-dessous

Date de l'événement ou du sinistre	Nature de l'événement	Montant indemnisé (€)	Montant en cours d'indemnisation (€)

8 Informations complémentaires

Autres informations utiles à l'étude de votre dossier :

9 Protection des données personnelles

Les informations de ce questionnaire sont recueillies par Eloy Assurances Patrimoine, courtier en assurance, pour étudier votre besoin, consulter les compagnies d'assurance, vous transmettre une proposition puis gérer votre contrat. Ce traitement repose sur les mesures précontractuelles prises à votre demande et sur l'exécution du contrat.

Elles sont communiquées aux seules compagnies d'assurance consultées pour votre dossier. Celles-ci les traitent pour l'étude, la tarification et la gestion du risque, et pour leurs obligations légales (identification des clients, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sanctions financières, lutte contre la fraude). Leurs propres mentions d'information vous sont remises avec la proposition.

Les données sont conservées le temps de la relation commerciale, puis pendant les délais de prescription légaux. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité, ainsi que du droit de définir des directives sur le sort de vos données après votre décès. Pour les exercer : eloy.assurances@gmail.com, avec un justificatif d'identité. Vous pouvez aussi saisir la CNIL (www.cnil.fr).

☐ Je ne souhaite pas recevoir d'offres commerciales d'Eloy par e-mail.

10 Déclaration

Cette demande d'assurance, destinée à l'étude du risque, n'engage ni l'assureur ni le demandeur. Le contrat étant établi sur la base des réponses données, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat (article L. 113-8 du Code des assurances) ; une omission ou une déclaration inexacte peut entraîner une réduction des indemnités (article L. 113-9). Pour les assurances maritimes, lacustres et fluviales, l'assuré doit en outre déclarer toutes les circonstances connues de lui qui permettent à l'assureur d'apprécier les risques qu'il prend en charge.

En retournant ce questionnaire, je confirme :

- être autorisé à le compléter pour l'ensemble des personnes physiques ou morales souhaitant souscrire l'assurance ;
- avoir répondu de bonne foi et loyalement aux questions posées ;
- l'exactitude des informations et des documents fournis.